主題精選：共有部分 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 只有鳥能站的地方，不得測量登記～106年1月9
日地籍測量實施規則修正發布
發布日期: 2017-01-12
內文
區分所有建物之面積分為專有部分及共有部分(附帶說明的是，民法稱之為共有部分，公寓大
廈管理條例稱之為共用部分)。專有部分包括主建物面積及附屬建物面積。基此，區分所有建
物面積包括主建物面積、附屬建物面積及共有部分面積三項。茲分述如下：
• (一) 主建物面積：指建物之室內面積，為區分所有權人實際使用之最重要部分。
• (二) 附屬建物面積：附屬建物登記之變革分四階段說明。
1. 第一階段：僅騎樓、陽台、雨遮及屋簷可以登記為附屬建物。早期，附屬建物之登記項目
琳瑯滿目，未受限制。內政部於85年6月4日以台內地字第8575210號函文規定，附屬建物
除騎樓、陽台、平台、屋簷、雨遮等外，其他如露台、花台、花棚、裝飾牆、栽植槽等不
予辦理產權登記。另，依「建物所有權第一次登記法令補充規定」第11點規定，區分所有
建物之騎樓，除主管建築機關備查之圖說標示為專有部分外，應以共有部分辦理登記。附
帶說明的是，平台即陽台，一樓稱為平台，二樓以上稱為陽台，雨遮設置於窗戶或冷氣孔
上方，供遮雨防曬之用。屋簷指斜屋頂或平屋頂突出建物外牆部分，以阻擋雨水注入屋
內。
2. 第二階段：雨遮及屋簷可以登記，亦可以計價。雨遮及屋簷無法提供民眾生活滯留使用，
故對購屋者而言不具實用性，只是買到只能站鳥、不能站人的虛坪。況且雨遮及屋簷等虛
坪增加，將使公共設施比例(即共有部分面積/建物總面積)下降，誤導購屋者。
3. 第三階段：雨遮及屋簷可以登記，但不可以計價。「預售屋買賣定型化契約應記載及不得
記載事項」規定，自100年5月1日起，附屬建物除陽台外，其餘項目不得計入買賣價格。
換言之，預售屋之雨遮及屋簷可以登記，但不可以計價。雨遮及屋簷雖不得計價，但建商
將其價格灌入總價中，因此房屋整體之平均售價未受影響。況且雨遮及屋簷不得計價僅限
於預售案，交屋後之成屋買賣仍可以計價。如此，購屋者仍未享有實益，卻造成市場交易
之混亂。

4. 第四階段：雨遮及屋簷不可以登記，亦不可以計價。106年1月9日修正發布地籍測量實施
規則第273條，自107年1月2日以後申請建造執照之建物，附屬建物僅陽台可以測量登記，
雨遮及屋簷不可以測量登記。換言之，107年1月2日以後申請建造執照之新案，雨遮及屋
簷不可以登記，且不可以計價。
• (三) 共有部分面積：指區分所有建物專有部分以
外之其他部分及不屬於專有部分之附屬建物，而供
共 同使用者。坊間俗稱「公共設施」。實務上，公
共設施又有「大公」與「小公」之分。前者指區分
所有建物之屋頂突出物及地下室法定防空避難室、
蓄水池、配電室等全體區分所有權人皆須共同使用
的空間。後者指僅各區分所有權人實際使用部份之
各層樓梯及電梯等空間。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下